

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2332/2538

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
นครปฐม

โจทก์ร่วม

บริษัทธนาคันท์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

นายจ้วน สุธน

บริษัทธนาคันท์ฮาร์ดแวร์ จำกัด โจทก์

รวม

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมเห็นว่า ฎีกาของโจทก์ร่วมเป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์และจำเลยได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ระหว่างพิจารณา บริษัทธนาคันท์ฮาร์ดแวร์ จำกัดผู้เสียหายยื่น คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ให้จำคุกตามเช็คฉบับแรก 1 ปี จำคุกตามเช็คฉบับที่สอง 2 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 2 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา

นับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เห็นสมควรลดโทษให้ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 7 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า ความผิดกระทง แรกให้ลงโทษจำคุก 4 เดือน ปรับ 60,000 บาท ความผิดกระทงที่สอง จำคุก 1 เดือน ปรับ 7,000 บาท รวมจำคุก 5 เดือน ปรับ 67,000 บาท จำเลยให้การรับ สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุ บรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 เดือน 15 วัน ปรับ 33,500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับ จัดการตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 29,30 นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 82) โจทก์ร่วมจึงยื่น คำร้องนี้ (อันดับ 83)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 2 กระทง กระทงละไม่เกิน 2 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณา แก้แต่ยังคงให้ลงโทษจำคุก จำเลยกระทงละไม่เกิน 2 ปี และ ปรับ ไม่เกินกระทงละ 40,000 บาท แม้ศาล อุทธรณ์ภาค 3 จะ รอการลงโทษ จำคุกให้จำเลยซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขมาก ก็ต้อง ห้ามมิให้โจทก์ร่วม ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 219 การที่โจทก์ร่วมฎีกาโต้แย้งเกี่ยวกับดุลพินิจของ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ว่าไม่สมควรลดโทษจำคุกให้จำเลยและไม่สมควร รอการลงโทษจำเลยนั้น เป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 2 กระทง กระทงละไม่เกิน 2 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณา แก้แต่ยังคงให้ลงโทษจำคุก

จำเลยกระทงละไม่เกิน 2 ปี และ ปรับ ไม่เกินกระทงละ 40,000 บาท แม้ศาล
อุทธรณ์ภาค 3 จะ รอการลงโทษ จำคุกให้จำเลยซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขมาก ก็ต้อง
ห้ามมิให้โจทก์ร่วม ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 219 การที่โจทก์ร่วมฎีกาโต้แย้งเกี่ยวกับดุลพินิจของ ศาลอุทธรณ์ภาค
3 ว่าไม่สมควรลดโทษจำคุกให้จำเลยและไม่สมควร รอการลงโทษจำเลยนั้น เป็นฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนวนวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ